茂名滨海新区“8•22”一般渔业船舶事故调查报告

时间：2022-06-29 来源：本网 浏览次数：1995

2020年8月22日凌晨1时许，“粤茂滨渔55168”号渔船违规改变渔船作业方式，在放鸡岛西南方向拖网作业时拖网勾住海上碍物，导致船尾进水船舶翻沉，造成1人死亡，事故造成直接经济损失约14万元。

事故发生后，滨海新区主要领导高度重视，要求有关部门迅速组织调查，查明事故原因，分清责任，依法依规处理，及时好死者家属安抚工作。

随后，滨海新区成立了由区党工委委员叶培进同志为组长，区农业农村局、应急管理局主要负责人为副组长，区纪工委、公室、工会、农业农村局、应急管理局、公安分局、滨海渔政大队、博贺镇政府、博贺海事处等有关人员组成的茂名滨海新区“8·22般渔业船舶事故调查组。

网站地图

事故调查组经过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、因、应急处置、人员伤亡及损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范及整改施。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故渔船基本情况

发生事故渔船船号为“粤茂滨渔55168”，船主邱某略，玻璃钢构造，船长7.20米，型宽3.20米，型深1.10米，总吨3吨，主功率8.8千瓦，作业类型刺网，船籍港博贺，于2013年由杨梅船厂建造完工。所有权登记证书编号：（粤电）船登（权）HY-0016号，发证日期2016年4月24日；国籍证书编号：（粤茂滨）船登（籍）(2018)HY001201号，发证日期2016年4月24日；船舶检验证编号：44092********，渔船编码：44092349********，发证日期2017年9月20日，签发人陈中华；渔业捕捞许可证编号：（粤茂滨）捕（2018）HY-000593号，发证日期2018年5月10日，签发人林奇。

备注：该船根据《关于开展船证不符渔船整治工作的通知》（粤海渔函〔2015〕445号）整治，实际船长8.30米，主机数量台，总功率41.2千瓦，总吨位5吨。经查该船建造时间和勘验鉴定评估说明书情况：船主邱某略于2015年11月26日委托电白县博贺腾龙玻璃钢船厂对其建造时间进行鉴定，该船建造日期为2013年9月18日。

（二）人员基本情况

邱某生，男，66岁，滨海新区博贺镇人。持有普通船员专业基础训练证书，证书有效期自2013年10月22日至2018年10月日，编号为34409231301053（已过期失效），在本起事故中死亡。

邱某略，男，40岁，滨海新区博贺镇人，是“粤茂滨渔55168”船舶所有人，与邱某生是父子关系。

邱某珠，男，35岁，没有相关船员证书，滨海新区博贺镇人。邱某珠与邱某略是兄弟关系，与邱某生是父子关系。

（三）履职情况

1.邱某略作为“粤茂滨渔55168”船舶所有人，没有落实船员岗位安全生产职责以及航行安全、跟帮生产等安全生产制度，没定期组织检查安全生产设备、证书证件、船员配备以及渔业船舶适航等情况，未排查生产安全事故隐患并落实整改措施。

2.区农业农村局在日常渔船管理工作中对辖区内渔船的安全管理监督工作指导不够，存在盲点和漏洞。

3.滨海渔政大队日常渔船监管的力度和深度不够，未能发现“粤茂滨渔55168”渔船存在无证人员出海作业和改变作业方式等法行为。

4.博贺镇政府未能有效督促“粤茂滨渔55168”渔船所有者依法生产。

5.博贺镇杨梅村委会（“粤茂滨渔55168”渔船所在村委会）渔业安全管理和宣传教育工作不够到位。

二、事故发生经过和事故救援、善后情况

（一）事故发生经过

2020年8月21日20时左右，“粤茂滨渔55168”号渔船从博贺镇杨梅海埠出航。23时左右，到达对开约15海里的东经111°14纬21°11′海域，开始从东向西拖网作业。至22日1时，拖到海上障碍物，造成船舶翻沉。邱某珠和父亲邱某生来不及穿救生衣，2人自随手在船上拿2个泡沫跳海逃生。邱某珠抱着泡沫一直在海上飘浮至22日8时左右，后被附近作业的“粤茂滨渔55055”号渔船船员邱如、邱某成救起，邱某生失踪。随后，邱某珠借邱某成手机打电话给妻子黄某才告知情况。

（二）事故救援情况

2020年8月22日9时36分，茂名滨海渔政大队接到报案，10时04分派出执法快艇赶赴事故海域进行搜救。紧接着市渔政支队海事、海警等部门船艇到达事故现场加入搜救。8月23日，船员邱某珠组织本村12艘小型渔船出海搜救，在东经111°02′北纬21°16现翻沉的“粤茂滨渔55168”号渔船，4艘船合并用缆绳将没有离开水面的翻沉船舶进行拖带，一直拖至23日20时左右，在距杨梅海埠开约10海里的东经111°06′北纬21″18′海域时暂停，并用绳仔做好旗子标号，救助船返航。24日再有4艘渔船出海驶到旗子标号位置准拖船时，再也没有找到水下的翻沉船舶踪影了。滨海渔政大队执法快艇出海搜救工作一直持续至24日。25日5时左右，一渔民来电告失踪船员家属，称在东经111°17′北纬21°12′海域发现一具尸体在漂流。其家属马上驾船出海，直到25日11时许，在东经111°19′北21°11′海域找到落水失踪人员。经家属确认后证实邱某生已死亡。

（三）事故善后处理工作

事故发生后，区党工委委员叶培进同志立即赶往现场协调，部署安抚、维稳等善后和事故调查工作，并迅速成立茂名滨海区“8·22”一般渔业船舶事故调查组开展调查工作。同时，相关部门派出人员对遇难者家属进行安抚，稳定了遇难者家属情绪。

（四）应急处置评估情况

此次事故应急处置得当，未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事应急处置及时、有效。

三、事故原因及事故性质

（一）直接原因

“粤茂滨渔55168”号渔船捕捞许可证核定作业方式为漂流单片刺网，邱某生擅自改为小型拖网作业渔船，造成船舶性能改变因拖网作业时船尾负荷太重并拖到海上障碍物，导致船尾进水翻沉，是此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.邱某生缺乏安全生产意识，作业时未穿救生衣。

2.邱某略作为该船所有人，未落实渔船安全管理责任，致使无证、证件过期船员出海捕捞作业。

3.区农业农村局在日常渔船管理工作中对辖区内渔船的安全管理监督工作指导不够，存在盲点和漏洞。

4.滨海渔政大队日常渔船监管的力度和深度不够，未能发现“粤茂滨渔55168”渔船存在无证人员出海作业和改变作业方式等法行为。

5.博贺镇政府未能有效督促“粤茂滨渔55168”渔船所有者依法生产。

6.博贺镇杨梅村委会（“粤茂滨渔55168”渔船所在村委会）渔业安全管理和宣传教育工作不够到位。

（三）事故性质

经调查认定，2020年8月22日滨海新区发生的“8·22”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故责任单位、人员处理意见

（一）“粤茂滨渔55168”渔船船员邱某生船员证书过期，在出海捕捞作业过程中未穿救生衣，违规改变渔船作业方式导致拖勾住海上障碍物，致使船尾进水造成船舶翻沉，对事故负有责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究其法律责任。

（二）“粤茂滨渔55168”邱某略作为该船所有人，未落实渔船安全管理责任，该行为违反了《广东省渔业船舶安全生产管理法》第八条“渔业船舶船长应当落实船员岗位安全生产职责以及航行安全、跟帮生产等安全生产制度；定期组织检查安全生产设备、书证件、船员配备以及渔业船舶适航等情况，排查生产安全事故隐患，落实整改措施”的规定，对事故负有责任。依据《广东省渔业船舶安全生产管理办法》第二十七条“渔业船舶船长违反本办法第八条规定，未落实船员岗位安全生产职责或者航行安全、跟帮生产等全生产制度的，由渔业行政主管部门或者其所属渔政监督管理机构予以警告”，建议由渔政部门对其作出处罚。

（三）邱某珠无相关船员证书驾驶船舶出海捕捞，该行为违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第十七条“海洋渔业船舶应当满足本办法规定的职务船员最低配员标准（附件4船舶长度不足12米或者主机总功率不足50千瓦配备机驾长）”的规定，依据《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》第二十二条“未按规定配齐职务船员，责令其限期改正，对船舶所有者或经营者并处200以上1000元以下罚款”，建议由渔政部门对其作出处罚。

（四）区农业农村局、博贺镇政府分别向滨海新区管委会作出书面检讨。

（五）滨海渔政大队向广东省渔政总队茂名支队作出书面检讨。

（六）博贺镇杨梅村委会向博贺镇政府作出书面检讨。

五、事故防范措施建议

针对这起事故暴露的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化渔船安全监管工作，有效防范和遏制类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）吸取事故教训，加强渔业船舶安全生产检查。渔政部门要深刻吸取这次事故教训，切实增强做好安全生产工作的责任和紧迫感。立即开展渔业船舶安全生产大检查，重点检查港口与船舶监管、渔船安全消防设施的配备、渔船通信管理、渔业抢险救及船员安全培训等工作制度和监管机制的建立健全情况。严肃查处各类违法违规行为，对不适航的船舶一律禁止出港，依法责令其航或停止作业，避免类似事故发生。

（二）强化红线意识，落实企业安全生产主体责任。船主船长是渔业船舶的经营主体，是安全生产管理的第一责任人，承担业船舶安全生产的主体责任。船主船长要牢牢坚守“红线”意识，严格落实安全生产主体责任，要进一步增强做好安全生产工作的思想觉和行动自觉，严格执行各项政策措施、规章制度和操作规程，强化现场管理，确保不安全不生产，把安全生产贯穿于生产经营全程，要把安全生产责任落实到每个环节、每个岗位、每个职工，严格落实渔业船舶签证制度和渔船、船员持证作业制度。

（三）落实属地责任，切实加强渔业船舶监管力度。两镇、各村（居、渔）委会要切实承担起渔业船舶安全生产属地管理任，要按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求和“属地管理，分级负责”的原则，认真梳理、建立健全渔业船舶安全生产责任系，明确渔业船舶安全生产责任人，落实安全生产规章制度，建立渔业船舶安全生产管理台账，督促渔业船舶所有者、经营者以及长依法生产，对渔业船舶安全生产管理工作严管严抓。

（四）加强教育培训，增强船主和渔民的安全意识。农业农村主管部门要把宣传教育作为遏制事故的重要举措，以更高的重程度、更大的工作力度抓好安全生产的宣传教育培训工作。要制定并实施年度宣传教育培训计划，严格落实持证上岗制度，开展渔从业人员安全生产知识宣传和安全技能培训，特别是加强船主船长、安全生产管理人员及船员岗位安全教育培训。

茂名滨海新区“8·22”一般渔业船舶事故调查组

分享到：

适老化
无障碍服务
政府网站
找错
机关
粤ICP备13082247号 粤公网安备：44090402441053
网站标识码：4409000044 技术支持：广东网锋科技有限公司 政府服务热线:0668-5331332